

|                                                                                   |                                                                  |                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | <b>Título:</b> Cumplimiento de las obligaciones constitucionales |                       | <b>Estándar CALEA:</b><br>1.2.3 |
|                                                                                   | <b>Fecha de Expedición:</b> 19 de junio 2025                     | <b>Revisión:</b><br>0 | <b>Página:</b><br>1 de 2        |
|                                                                                   | <b>Fecha de Revisión:</b>                                        |                       |                                 |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA                              |                                                                  |                       |                                 |

## 1.-PROPÓSITO

Establecer los lineamientos y procedimientos que aseguren que todo el personal operativo de la DSPM cumpla con las obligaciones constitucionales durante la realización de entrevistas, garantizando el respeto a los derechos humanos.

## 2.-ALCANCE

Para todos los policías operativos de la DSPM, quienes deben de estar en contacto y comunicación con la ciudadanía, con la recopilación de información sobre algún delito o hecho que ha causado daño directa o indirectamente a una persona.

## 3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

**DSPM:** Dirección de Seguridad Pública Municipal.

**CPEUM:** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**IPH:** Informe Policial Homologado.

## 4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

El policía operativo realizara la entrevista a partir de las declaraciones de las víctimas, ofendidos y testigos, su objetivo principal es recabar información relacionada con los hechos delictivos, con la finalidad de obtener indicios y evidencias que permitan identificar las características y probables responsables de la comisión del delito.

### a) entrevistas (incluso entrevistas *in situ*),

1. Al llegar el policía deberá presentarse e identificar a la víctima u ofendido, así como a cualquier testigo que pueda proporcionar información, recabando los antecedentes y la problemática del reporte.
2. Se deberá de explicar el propósito de la entrevista y solicitar el consentimiento de las personas, para iniciar el llenado en el formato ANEXO E. ENTREVISTAS.
3. Se le solicitara una identificación oficial al entrevistado y en caso de no presentarla debe de quedar asentado el motivo en dicha entrevista, se debe recabar todos los datos nombre, domicilio, y número telefónico para poder contactarlo en caso de que se requiera.
4. Se deben de realizar las preguntas de manera clara y respetuosa, permitiendo que la víctima, ofendido o testigos narren los hechos tal y como los observo la persona entrevistada llevando la cronología de los hechos, en tiempo, modo y lugar, y

|                                                                                   |                                                                  |                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | <b>Título:</b> Cumplimiento de las obligaciones constitucionales |                       | <b>Estándar CALEA:</b><br>1.2.3 |
|                                                                                   | <b>Fecha de Expedición:</b> 19 de junio 2025                     | <b>Revisión:</b><br>0 | <b>Página:</b><br>2 de 2        |
|                                                                                   | <b>Fecha de Revisión:</b>                                        |                       |                                 |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA                              |                                                                  |                       |                                 |

posteriormente deberá de firmar el formato **ANEXO E. ENTREVISTAS** con lo narrado.

### b) Interrogatorios

De conformidad con el Artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la facultad de realizar interrogatorios corresponde únicamente al Ministerio Público, al defensor o al asesor jurídico, según quien haya propuesto al testigo.

Por tanto, se aclara que la Dirección de Seguridad Pública Municipal no está facultada para llevar a cabo interrogatorios, ya que no actúa como parte procesal, su intervención se limita a colaborar como autoridad preventiva y, en su caso, comparecer como testigo cuando así se requiera por la autoridad competente.

### c) Acceso a asesoramiento

El agente le dará lectura e informará a la víctima u ofendido sobre sus derechos y los recursos disponibles para apoyarla, firmando el apartado **E.5 CONSTANCIA DE LECTURA DE DERECHOS**, siendo:

- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.
- Recibir desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.
- Comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, incluso con su asesor jurídico.
- Ser tratado con respeto y dignidad
- Contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable
- Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas.
- Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor.
- Que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad.
- Que se resguarde su identidad y datos personales, en los términos que establece la ley.

Respetando en todo momento los derechos humanos

Cuando una persona es detenida por señalamiento de la víctima u ofendido se le debe informar el motivo de la detención, cuidando su integridad física, siguiendo la **directiva 1.2.5**.